بيع المسلّم فيه قبل قبضه

دراسة فقهية تطبيقية

يوسف شيخ عبد القادر حسين

ملخص البحث

تناول هذا البحث بالدراسة أحد البيوع الشائعة وهو البيع المسلّم فيه قبل قبضه، خاصة وأن هذا النوع من البيع صار من أهم المنتجات الاستثمارية المعاصرة المحدودة الأجل، وله من المرونة والاستجابة لحاجات الناس المتجددة ما يرغّب فيه، كما أن له دور في تنشيط الجوانب الاقتصادية المتنوعة. وقد طرحت هذه الدراسة مختلف أقوال الفقهاء في المسألة، والأدلة التي اعتمدوها، مع ترجيح القول الأصوب منها.

Summary

This research examines one of the common sales, which is the sale delivered in it before its acquisition , especially since this type of sale has become one of the most important contemporary limited-term investment products, and it has flexibility and response to the renewed needs of people what they desire, as it has a role Activating the various economic aspects. This study has presented the various sayings of the jurists on the issue, and the evidence they have adopted, with the more correct opinion being more likely.

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

يشكل عقد السّلم واحدًا من أهم المنتجات الاستثمارية المعاصرة المحدودة الأجل، إذ ينمّي الاقتصاد عبر التمويل الاستثماري داخليًّا وخارجيًّا عن طريق المصارف والبنوك والمؤسسات الإسلامية. وهو عقد يجمع بين الأصالة والمعاصرة ممّا يحفّز كل باحث شرعي على تحرير كلام أهل العلم ثم تنزيله على جملة من أحداث ما استجد في المصرفة الإسلامية المعاصرة، من منتجات وعقود تمويلية. كما تظهر أهميته كذلك في تمكينه المصاريف والبنوك من استخدامه في تنشيط المجال الاقتصادي بأنواعه الزراعي والتجاري والصناعي، وذلك بشراء السلع والمنتجات سلمًا وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.

ولأهميته تلك فقد عني به الفقهاء واعتبروه من العقود المهمة في الفقه والاقتصاد الإسلامي؛ فوضعوا له ضوابط شرعية في التعامل به. ولما كان عقد السّلم متميّز عن غيره من البيوع، ولما كان المسلّم فيه ركنًا مهمًا فيه، وأن الأصل فيه التأجيل وأن المشتري قد يبيعه قبل قبضه، رأيتُ في هذه البحث بيان حُكمه لحاجة الناس إليه.

مشكلة الدراسة: تتجلى إشكالية الدراسة في بيان اختلاف أقوال الفقهاء في بيع المسلّم فيه قبل قبضه، والأدلة التي اعتمد كل واحد منهم في ذلك، وبيان المخرج الفقهي لاستغلال المسلم فيه قبل قبضه دون الإخلال بالقيود الشرعية، وكيفية الاستفادة منه في العمليات المصرفية.

الدراسات السابقة: بعد البحث والتقصي عن الدراسات السابقة لم أعثر إلا على بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من بعض الجوانب، ولعلّ من هذه الدراسات:

1. عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة؛ دراسة فقهية: لجمعة بنت حامد يحي الزهراني، ركزت الباحثة في دراستها على بيان المخاطر التي تترتب على عقد السلم.

2. حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه: لمحمد بن عبد الله الملا؛ تحدّث فيه الباحث عن مفهوم السلم وأركانه وحكمه.

3. الدور التمويلي لبيع السلم وتطبيقه في المصارف الإسلامية: لعبد القادر حوة؛ بيّن فيه دور بيع السلم في تمويل المؤسّسات التي لا تتوافر على السيولة الكافية.

4. بيع المسلم فيه قبل قبضه وسبل الاستفادة منه في التمويل دراسة فقهية: لبندر بن عبد العزيز اليحيى؛ تطرّق الباحث فيه إلى بيان كيفية تطبيق السلم في المصارف والبنوك الإسلامية، وذكر الخصائص التي يتمتع بها السلم بوصفه أداة تمويلية إسلامية.

اختيار الموضوع: وبالإضافة إلى ما سبق، فإن من أسباب إنجاز الدراسة هو:

1. إبراز أهمية هذا المنتج من بين المعاملات المالية المعاصرة، وأنه يعتبر من أهم أدوات التمويل من حيث المرونة واستجابة حاجات الناس المتجددة.

2. إشكال هذا المنتج على بعض طلبة العلم وكثرة تساؤلهم حول توصيفه وحكمه الشرعي، وهو ما استدعى بذل الجهد في توصيف هذه العقد، مع محاولة بيان الحُكم الشرعي له.

منهج الدراسة: وقد ارتكز هذا البحث على منهج دراسي تمثّل في النقاط التالية:

1. تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتّضح المقصود من دراستها.
2. ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم.
3. سرد أدلة كل قول مع بيان وجه الاستدلال، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها والترجيح بينها، مع بيان سببه.
4. عزو الآيات الكريمات إلى سورة ورقمها من القرآن الكريم، مع إيرادها بالرسم العثماني.
5. تخريج الأحاديث الشريفة من أمهات كتب الحديث المعتمدة.
6. وضع خاتمة تتضمّن أهم النتائج التي توصّلت إليها الدراسة.
7. وضع فهرس للمصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة.

المبحث الأول: تعريف السلم وأدلته.

المطلب الأول: تعريف السلم وحُكمه: وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف السلم في اللغة والاصطلاح: السلم في اللغة هو السلف، ويقال أسلم إليه الشيء إذا دفعه[1]، وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، و وسمي سلفًا لتقديم رأس المال، والأول هو لغة أهل الحجاز، والثاني هو لغة أهل العراق[2]. والسلم في اصطلاح الفقهاء على أقوال:

- عند الشافعية: هو بيع شيء موصوف في الذمة[3].
- عند الحنابلة: هو أن يسلم عوضًا حاضرًا في عرض موصوف في الذمة إلى أجل[4].
- عند الحنفية: هو بيع آجل - وهو المسلم فيه - بعاجل، وهو رأس المال، وقيل هو شراء آجل بعاجل[5].
- عند المالكية: هو عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين[6].

وبالنظر في هذه التعريفات - وإن اختلفت صياغتها إلا أن دلالتها واحدة - فإن السلم هو بيع ولكنه يختلف عن البيع العادي، والثمن فيه عاجل أو مقدم، والمبيع آجل أو مؤجل، وهذا البيع مشروع على خلاف الأصل، وذلك لحاجة الناس إليه، وقد يتدخل في البنك في عقد السلم - بائعًا أو مشتريا - لكمية معلومة من سلعة مثلية إلى أجل معلوم بثمن مدفوع نقدًا، فيكون طرفا ثالثًا وذلك عند اعسار الأفراد الوفاء بدفع الثمن الحال، ويسمى في هذا الحال "السلم المصرفي"[7].

---

1. لسان العرب لابن منظور، (187/15).
2. مغني المحتاج للمحمد الخطيب الشربيني، (102/2).
3. المرجع نفسه.
4. الانصاف للمرداوي، (84/5).
5. حاشية رد المختار، (209/5).
6. مواهب الخليل للخطاب، (514/4).
7. بيع المسلم فيه قبل قبضه وسبل الاستفادة منه في التمويل دراسة فقهية، مجلة أم القرى، العدد 8، رجب 1441هـ/مارس 2020م.

الفرع الثاني: حُكم السلم وأدلته: السلم عقد مشروع، وحكمه الجواز، ودليل ذلك من الكتاب والسُّنة والاجماع والقياس؛ فأما الكتاب؛ فإن السلم يدخل في عموم قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)[8]، إلى جانب أنه نوع من البيع يوجد دليل يخصه هو قوله تعالى: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)[9]، ووجه الاستشهاد من الآية أن السلف من المديونيات التي دلّت الآية على حلّها بعمومها. قال ابن عباس τ: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه وأذن فيه[10]. وأما السُّنة؛ فتوجد أحاديث كثيرة تدل على مشروعية السلم، منها قوله ρ: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم"[11]. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على مشروعية السلم وتعامل المسلمون به، وفي ذلك يقول ابن قدامة: "وأما الإجماع؛ فقد قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز"[12]. وأما القياس؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية[13]: "إن الثمن يجوز الاعتياض عنه قبل قبضه بالسنة الثابتة عن النبي ρ، قال ابن عمر: كنّا نبيع بالذهب، ونقضي الورق، ونبيع بالورق، ونقضي الذهب، فسألت النبي ρ عن ذلك فقال: "لا بأس إذا كان بسعر يومه، إذا تفرقتما وليس بينكما شيء"[14].

والحاصل؛ أن عقد السلم من المصالح الحاجية، وقد سماه بعض الفقهاء "بيع المحاويج"[15]، وهو مشروع على خلاف القياس، إذ تقتضي قاعدة المعاوضات عدم جواز بيع المعدوم، وهذا جائز لما فيه من تحقيق مصلحة الناس بالاسترخاص[16].

---

8. سورة البقرة، الآية 275.
9. سورة البقرة، الآية 282.
10فتح القدير، للشوكاني، (349/1).
11 صحيح البخاري، (85/3) حديث رقم (2240). صحيح مسلم، (1226/3)، حديث رقم1604.
12. المغني لابن قدامة، (312/4).
13. جموع الفتاوى لابن تيمية، (517/29).
14. صححه بعض العلماء كالنووي وأحمد شاكر ، وصححه آخرون من قول ابن عمر لا من قول النبي ρ، منهم الحافظ ابن حجر والألباني . انظر: إرواء الغليل للألباني، (173/5).
15. تفسير القرطبي، (379/3).
16. بيع المسلم فيه قبل قبضه وسبل الاستفادة منه في التمويل دراسة فقهية، مجلة أم القرى، العدد 8، رجب 1441هـ/مارس 2020م.

المطلب الثاني: أركان عقد السلم وشروط صحته: وفيه فرعان:

الفرع الأول: أركان السلم: وهي أركان البيع، وقد أشار إلى ذلك صراحة ابن عابدين بقوله: "وركنه ركن البيع"[17]. وهي عند الجمهور – المالكية والشافعية والحنابلة[18] – ثلاثة: الصيغة والعاقدان والمعقود عليه. ويرى الأحناف أن أركان البيع وكذا السلم هي الإيجاب والقبول، كقول ابن عابدين السابق: "وركنه ركن البيع وهو الإيجاب والقبول"، وذلك اعتمادًا على أن الصيغة تتطلب بالضرورة عاقدًا ومعقود عليه.

الفرع الثاني: شروط السلم: وهي شروط البيع، لأن السلم نوع من البيع –كما سبق – إلا أنه يزيد بشروط خاصة، ومن هذه الشروط:

1– أن يكون معلومًا جنسه ونوعه، لاسيما إذا كان في البلاد عدة نقود، وأما إذا كان في البلاد نقدًا واحدًا فيكفي تعيين جنسها، وهذا مذهب الحنفية[19]. وأما عند الشافعية فلا يشترطون تعيين جنس النقود ونوعها حتى ولو كانت في البلاد عدة نقود[20]. ومذهب الحنفية أقرب إلى الصواب لوجاهته وموافقته قواعد الشريعة. والاختلاف حصل في تعيين رأس مال السلم، وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية – في الأظهر عندهم – والحنابلة[21]. وهناك قول لأبي حنيفة فيه أن وصف رأس مال السلم ليس شرطًا[22]، وقال به الشافعية[23]، وهو أرجح الروايات عند الحنابلة[24]. والراجح هو قول جمهور الفقهاء من أن النص على قدر رأس مال السلم وصفته في العقد، لأن تعيينه حاصل بمجرد الإشارة إليه[25].

---

17. حاشية رد المختار لابن عابدين، (209/5).
18. بداية المجتهد لابن رشد، (129/2). منح الجليل لعليش، (2/3). مغني المحتاج للشربيني، (102/2). المغني لابن قدامة، (275/4).
19. الاختيار لتعليل المختار للمصلي، (35.34/2).
20. المهذب للشيرازي، (174/3).
21. بدائع الصنائع للكاساني، (201/5). بداية المجتهد لابن رشد، (154/2)، نهاية المحتاج للرملي، (185/4). كشاف القناع للبهوتي، (304/3).
22. بدائع الصنائع للكاساني، (202/5).
23. نهاية المحتاج للرملي، (184/4).
24. الإنصاف للمرداوي، (106/5).
25. بيع المسلم فيه قبل قبضه وسبل الاستفادة منه في التمويل دراسة فقهية، مجلة أم القرى، العدد 8، رجب 1441هـ/مارس 2020م.

2- تسليم رأس المال في مجلس العقد: إذ لا يجوز تأخير رأس المال عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وتعليلهم لذلك أن عدم التسليم يؤدي إلى بيعٍ بالدين، وهو منهي عنه، ولأن الترخيص بالسلم هو الرفق بالمسلم إليه، والتأجيل يبطل المقصود[26]. إلا أن المالكية جوزوا تأخيره يومين أو ثلاثة أيام[27]، لأن المدة يسيرة فأشبه حكم التعجيل كما قال القاضي عبد الوهاب[28].

ولكن هل يصح تقسيط رأس المال على دفعات في عقد السلم؟ اختلف الفقهاء على قولين: القول الأول – وهو قول الحنفية[29] والشافعية[30] والحنابلة[31] – أن العقد يصحّ فيما قبض بقسطه، وما لم يقبض يبطل السلم فيه تيسيرًا بالناس. والقول الثاني – وهو قول المالكية – أن العقد لا يصح لأنه عقد على الكل فلا يتجزأ[32].

26. البحر الرائق لابن نجيم، (258/6).
27. مواهب الجليل للحطاب، (415/4).
28. الإشراف للقاضي عبد الوهاب، (280/1).
29. البحر الرائق لابن نجيم، (258/6).
30. روضة الطالبين للنووي، (243/3).
31. كشاف القناع للبهوتي، (291/3).
32. حاشية العدوي، (126/2- 127).

المبحث الثاني: بيع المسلم فيه قبل قبضه.

المطلب الأول: شروط المسلم فيه، فيه فرعان:

الفرع الأول: أن يكون التسليم مؤجلاً: وهذا قول المذاهب الأربعة[33] ما عدا الشافعية فأجازوا التسليم حالاً[34]. واختلفوا أيضًا في أدنى أجل يجوز التأخير فيه؛ فعن الشافعية يبدأ منذ التعاقد لجواز السلم عندهم حالاً، وأما الحنفية فلهم ثلاثة أقوال، وأصح أقوالهم في المدة شهر[35]، وأما الحنابلة فقدروه بأجل له وقع في الثمن كالشهر وما قاربه[36]، وأما المالكية فالقاعدة عندهم هو أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق[37].

والراجح هو قول المالكية لوجاهته وقوة حجته؛ وهو يوافق المقصد الذي شُرع السلم لأجله.

الفرع الثاني: أن يكون المسلم فيه مقدورًا على تسليمه: اتّفق الفقهاء على أن يكون المسلم فيه عام الوجود، بمعنى أنه يمكن تسليمه في أجله غالبًا وذلك حتى يمكن الوفاء به وحتى لا يكثر الغرر الذي يؤدي إلى تعذر تسليم المسلم فيه وبالتالي إلى فساد السلم[38]. واختلفوا في صحة اشتراط وجود المسلم فيه عند العقد؛ فذهب الجمهور إلى عدم الاشتراط[39]، خلافًا للحنفية الذين اشترطوا وجوده عند العقد[40]. وهذا يتنافى مع الحكمة من مشروعية السلم وهي الرفق والتيسير، لأن المسلم إليه يحتاج إلى رأس مال لاستثماره في تحصيل المسلم فيه الذي لا يكون موجودًا غالبًا، كما هو الحال في قطاع الزراعة[41].

---

33. مختصر الطحاوي، ص86. الذخيرة للقرافي، (488/4). الشرح الكبير لابن قدامة، (327/4). المحلّى لابن حزم، (106/9).
34. روضة الطالبين للنووي، (247/3). مغني المحتاج للشربيني، (8/3).
35. بدائع الصنائع للكاساني، (213/5).
36. المغني لابن قدامة، (237/4).
37. مواهب الخليل للحطاب، (528/4).
38. منح الجليل لعليش، (388/5). مواهب الجليل للحطاب، (534/4).مغني المحتاج للشربيني، (110/2). المقنع لابن قدامة، (92/2). الكافي لابن قدامة، (114/2).
39. بداية المجتهد لابن رشد، (202/2). المهذب للشيرازي، (174/3). المغني لابن قدامة، (332/4).
40. العناية للبابري، (213/6).
41. بيع السلم بين الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي لوليد مصطفى شاويش، ص135.

المطلب الثاني: حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه: فيه فرعان:

الفرع الأول: حقيقة القبض وأنواعه: القبض في اللغة هو الأخذ بجميع الكف. والقُبْضة؛ بالضّم هي ما قبضت عليه من الشيء، وبالفتح المرة. ويقال تقبض المال: إعطاؤه لمن يأخذه[42]. وأما القبض في الاصطلاح فلا يوجد تعريفًا جامعًا لكل صور القبض، وذلك أن حقيقة القبض تختلف صوره بحسب اختلاف الأموال من عقار ومنقول وبيع وصرف وهبة ورهن، لذا يمكن الاختيار من التعريف ما هو أقرب إلى الحقيقة وإن لم يكن جامعًا. وعلى هذا نورد أنواعه كما يلي:

أولاً: أنه عرف بالقول: "المعنى العام الجامع لكل صوره: أن يصبح المشتري متمكنًا من المبيع بناء على تخلي البائع له وإذنه له باستلامه"[43]. وهذا القول يفسر القبض بالتخلية، وهذا مذهب الحنفية[44] والخرسانيين من الشافعية[45] ورواية عن أحمد[46]. وقد اعترض عليهم: لو كانت التخلية هي القبض لما اشترط في الهبة الحيازة دون التخلية، ولما اشترط القبض في اليد في بيع الصرف دون التخلية. وأجيب: أن الصرف جاء النص فيه أن يكون يدًا بيد، ولا يلزم منه أن يكون القبض في غيره يدًا بيد، على أن الصرف ليس محل اتفاق على وجوب أن يكون القبض يدًا بيد.

ثانيًا: أن القبض الحوز: وضع اليد على الشيء المحوز حقيقة أو حكمًا[47]. وهذا التعريف أشمل من التعريف السابق؛ لأنه يشمل قبض التخلية، ويشمل قبض اليد. ومن خلال هذا التعريف يمكن تقسيم القبض إلى نوعين:

النوع الأول: القبض الحكمي: وهو التخلية.

النوع الثاني: القبض الحقيقي: وهو تناول المبيع باليد، أو نقله وتحويله إلى حوزة القابض، أو كيل ما يكال، أو وزن ما يوزن، أو عدّ ما يعدّ، أو ذرع ما يذرع[48].

---

42. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، (4/ 6). لسان العرب لابن منظور، (7/ 215).
43. عقد البيع لمصطفى أحمد الزرقا، ص115.
44. حاشية ابن عابدين لابن عابد أفندي، (4/ 562). بدائع الصنائع للكاساني، (5/ 244).
45. المجموع للنووي، (9/ 275)، فتح الباري لابن حجر العسقلاني، (4/ 350).
46. المغني لابن قدامة، (4/ 90).
47. البهجة شرح التحفة للتّسولي، (1/ 168).

الفرع الثاني: حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه: اختلف الفقهاء في جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه – بناءً على اختلافهم في حكم بيع المبيع قبل قبضه – على قولين:

القول الأول: المنع، فلا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه سواءً كان بيعه لبائعه أو لغيره، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية[49] والشافعية[50]، وهو المذهب عند الحنابلة[51]، واستدل أصحاب هذا القول بالسُّنة والأثر والإجماع والمعقول؛ فأما السُّنة:

أ– حديث أبي سعيد الخدري τ قال: قال رسول الله ρ: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره"[52]. ووجه الاستدلال: أن الحديث يدل على أنه لا يحل أن يصرف المسلم فيه إلى غير عقد السلم، ويقتضي هذا ألا يأخذ إلا الشيء المسلم فيه، ولا يباع على المسلم إليه، وعلى غيره حتى يقبض[53]. واعتُرض عليه: بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة[54]، ولأنه لو صحّ فالمعنى ألا يصرف المعقود عليه إلى عقد سلم آخر، فيكون معناه: النهي عن بيعه بمعين إلى أجل[55].

ب– حديث عبد الله بن عمر بن العاص τ: "لا يحلّ سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك"[56]. ووجه الاستدلال: أن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري، فإذا تلفت، تلفت من مال البائع[57]. واعتُرض عليه: بأنه يشترط أن يكون البيع بقدر القيمة بلا زيادة، سواءً كان البيع على المسلم إليه أو غيره، كما هو

---

48. المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدُّبْيَان، (447/2).
49. حاشية رد المختار لابن عابدين، (218/5).
50. روضة الطالبين للنووي، (514/3).
51. الكافي لابن قدامة.
52. الحديث أخرجه أبو داود في سننه، (227/3) حديث رقم (3468)، وابن ماجه في سننه (766/2)، حديث رقم (2283).
53. مجموع الفتاوى لابن تيمية، (519/29).
54. في الحديث عطية بن سعد العوفي وهو ضعي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، (30/6). ميزان الاعتدال للذهبي، (477/3).
55. مجموع الفتاوى لابن تيمية، (517/29).
56. المصنف لعبد الرزاق، (39/8، 41). نصب الراية للزيلعي، (470/4).
57. سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، (283/3).

ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أو على قول المالكية فيما إذا بيع على المسلم إليه فقط، فإن رب السلم لا يكون حينئذ قد ربح فيما لم يضمن.

وأما الأثر؛ فقد ردت آثارٌ عن بعض الصحابة في النهي عن أخذ غير ما أسلم فيه و عن بيع السلم، منها:

أ– قال عمر τ: "إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره"[58].

ب– قال ابن عمر τ: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه"[59].

ج– قال ابن عمر τ: "لا بأس بالسّلم، ولا تصرفه إلى غيره حتى تقبضه"[60].

واعتُرض على هذه الآثار بأنها معارضة بما روي عن ابن عباس τ أنه قال: "إذا أسلفت في شيء إلى أجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه؛ وإلا فخذ عوضًا أنقص منه، ولا تربح مرتين"[61].

وأما الإجماع؛ فما ذكره ابن قدامة: "أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا"[62]. واعتُرض عليه: بأن المسألة من مسائل الخلاف المشهورة، فليس القول بمنع المسلم فيه قبل قبضه مما أجمع عليه؛ إذ القول بالجواز ثابت عن ابن عباس τ، وهو مذهب مالك، كما أن أحمد نصّ عليه في غير موضع وجوّز أن يأخذ عوضه عوضًا بقدر قيمة المسلم فيه وقت الاعتياض ولا يربح فيه[63].

وأما من المعقول؛ فهو من وجهين:

أ– أن بيع المسلم فيه قبل قبضه يؤدي إلى توالي ضمانين في مبيع واحد؛ ذلك أنه مضمون لرب السّلم على المسلم إليه، فلو جوّزنا بيعه قبل قبضه صار مضمونا عليه للمشتري، وهو

58. المصنف لابن أبي شيبة، (99/5).
59. المصنف لعبد الرزاق، (14/8).
60. المصنف لابن أبي شيبة، (99/5).
61. تهذيب السنن لابن القيم، (113/5).
62. المغني لابن قدامة، (227/4).
63. المحلّى لابن حزم، (485/7).

ممنوع[64]. واعتُرض عليه من وجهين: الأول: أنه لا يوجد توالي ضمانين هنا؛ لأن المسلم فيه كان مضمونا لرب السلم في ذمة المسلم إليه، فإذا باعه رب السلم لم يصر مضمونًا عليه بحال؛ لأنه مقبوض في ذمة المسلم إليه. والثاني: أنه لو فرض وجود توالي ضمانين هنا؛ فإنه لا محذور فيه لعدم وجود الدليل على كون هذا الوصف مستلزمًا لمفسدة يحرم العقد لأجلها[65].

ب- القول الأول أن المسلم فيه قبل قبضه لا يكون الملك فيه مستقرًّا، فلم يجز بيعه[66].

والقول الثاني: الجواز، فيصح بيع المسلم فيه قبل قبضه وهو قول الحنفية في غير المنقول كالعقار لأنه مأمون الهلاك[67]، وهو أيضًا قول المالكية والأوزاعي في غير الطعام، وما بيع جزافًا[68]، لأنه من ضمان المشتري. وكذلك أجاز الحنابلة وابن المسيب في قول في غير المكيل والموزون إن بيع جزافا[69]. واستدل أصحاب هذا القول بالسُّنة والأثر والمعقول؛ فأما السُّنة فحديث ابن عمر τ قال: "كنتُ أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت النبي ρ في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، أني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله ρ : "لا بأس أن تأخذ ها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء"[70]. ووجه الاستدلال أن النبي ρ أجاز لابن عمر τ الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن، فدل على جواز بيع دين السلم قبل قبضه لعدم الفارق بينهما[71]. واعتُرض عليه: بعدم

---

64. تهذيب السنن لابن القيم، (113/5).
65. تقرير القواعد لابن رجب، (377/1).
66. المجموع للنووي، (273/9). ومغنى المحتاج للشربيني، (67/2).
67. الاختيار لتعليل المختار للموصلي، (8/2). مختصر اختلاف العلماء للجصاص، (29/3).
68. بداية المجتهد لابن رشد، (1192/3). طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي وولده أبو زرعة، (112/5).
69. الروض المربع للبهوتي، ص266.
70. الحديث أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب البيوع، حديث رقم (3354)، (650/3)، واللفظ له. وأخرجه النسائي في سننه، في كتاب البيوع، حديث رقم (4582)، (281/7). وأخرجه الحاكم في المستدرك، (50/2)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه"، ووافقه الذهبي في التلخيص.
71. مجموع الفتاوى لابن تيمية، (519/29). تهذيب السنن لابن القيم، (114/5).

التسليم لوجود فرق بين الدراهم والدنانير إذا كانت أثمانًا وبين غيرها؛ لأن النهي عن البيع قبل القبض هو أن يقصد بالتصرف في السلع الربح، وقد نهى النبي ρ عن ربح ما لم يضمن، وأما الذي يقتضي الدراهم من الدنانير فإنه لا يقصد الربح[72]. وأجيب عنه: بأن بيع المسلم فيه على من هو في ذمته هو في معنى الاقتضاء عن الدراهم والدنانير، فإذا قيّد جواز بيع المسلم فيه على من هو في ذمته بأن يكون بقدر القيمة فقط من غير ربح، انتفى المحذور[73].

وحديث ابن عمر τ أن النبي ρ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه"، ووجه الاستدلال منه: كون التنصيص على نوع معين بذاته (طعامًا) يدل على أن ما عداه بخلافه؛ فيجوز فيه البيع قبل القبض[74]. واعتُرض عليه: بأن الاستدلال بدليل الخطاب[75]، ودليل التنبيه[76] مقدم عليه، فإذا كان بيع الطعام منهي عنه مع شدة حاجة الناس إليه فغيره من باب أولى، كما أن الاستدلال بهذا المفهوم معارض بمنطوق خاص، وهو حديث حكيم بن حزام τ قال: "قلتُ: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع، فما يحلّ لي منها وما يحرم عليّ؟ قال رسول الله ρ: يا ابن أخي لا تبيعنّ شيئًا حتى تقبضه"[77]. وأجيب عنه من وجهين: الأول: أن حديث حكيم بن حزام τ جاء من عدة طرق، وفي بعض ألفاظها التصريح بأنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه[78]؛ وعليه فتحمل الرواية المطلقة التي ذكرها المعترض على الوصف الذي علق عليه الحكم الوارد في هذه الروايات – وهو كون المبيع طعامًا – فيكون الحديث موافقًا لحديث بن عمر τ. والثاني: قولهم: إنه إذا نهي عن بيع الطعام مع كثرة الحاجة إليه فغيره من باب أولى لا يسلم؛ لأنه من المعلوم أن الشيء إذا عظم وشرف في نظر الشرع؛ كثّر شروطه وشدّد في حصوله، ولأهمية القوت للإنسان لم يبح الشرع الاتجار فيه على

72. معالم السنن للخطابي، (140/5).

73. حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه للملا، (81 .82). بيع المسلم فيه قبل قبضه وسبل الاستفادة منه في التمويل دراسة فقهية، مجلة أم القرى، العدد 8، رجب 1441هـ/مارس 2020م.

74. المعونة للقاضي عبد الوهاب، (972/2). شرح القاضي عياض على صحيح مسلم، (151/5).

75. المستصفى للغزالي، (42/2).

76. البحر المحيط للزركشي، (8.7/4).

77. سبق تخريجه.

78. الحديث أخرجه النسائي في المجتبى، في كتاب البيوع، حديث رقم (4603)، (286/7).

النحو الذي يكون في سائر العروض، لما يترتب على إباحة ذلك من إلحاق الضرر بالناس[79].

وأما الأثر؛ فعن ابن عباس τ أنه قال: "إذا أسلفت في طعام فحلّ الأجل، فلم تجد طعامًا فخذ عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين". فهذا مذهب ابن عباس τ قد روى النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ بل وسوّى بين الطعام وغيره، فعنه τ عن النبي ρ قال: " من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه"[80]، وفي رواية "حتى يستوفيه"[81]، قال ابن عباس: "ولا أحسب كل شيء إلّا مثله"[82]. قال ابن تيمية: "فإن ابن عباس لا يُجوّز البيع قبل القبض، وجوّز بيع دين السلم ممن هو عليه إذا لم يربح، ولم يفرق ابن عباس بين الطعام وغيره، ولا بين المكيل والموزون وغيرهما، لأن البيع هنا من البائع الذي هو عليه، وهو الذي يقبضه من نفسه لنفسه، بل ليس هنا قبض، لكن بسقط عنه ما في ذمته فلا فائدة في أخذه منه ثم إعادته إليه"[83].

وأما المعقول؛ فإن المسلم فيه دين ثابت، فجاز الاعتياض عنه كالثمن في المبيع وكبدل القرض[84]. واعترض عليه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القياس لا يصح إلا على محل متفق عليه بين الفريقين، والاعتياض عن الثمن محلّ خلاف بين أهل العلم، وعلى فرض عدم الخلاف، فهو قياس فاسد للفرق بينهما، فالثمن مستقر في الذمة ولا يتصور تلفه، ونظير المبيع إنما هو الثمن المعين، وهو لا يجوز بيعه قبل قبضه، ولأن المسلم فيه ثبت في الذمة عن طريق المعاوضة – خلاف القرض – فافترقا من هذا الوجه[85].

القول الثاني: أن بيع المسلم فيه قبل قبضه إزالة ملك؛ فجاز قبل القبض كالعتق، فالمشتري إذا اشترى عبدا وأعتقه قبل قبضه؛ صحّ ونفذ[86]. واعتُرض عليه: بأنه قياس مع الفارق، لأن

79. الذخيرة للقرافي، (298/5).
80. موطأ للإمام مالك، (342/2).
81. مسند للإمام أحمد بن حنبل، (15/5).
82. صحيح البخاري، حديث رقم 2135، (38/2).
83. مجموع الفتاوى لابن تيمية، (514/29).
84. المصدر نفسه، (519/29).
85. المجموع للنووي، (328/9).
86. المعونة للقاضي عبد الوهاب، (972/2. 973).

القياس لا يصح إلا على محل متفق عليه بين الفريقين، والعتق قبل القبض محل خلاف بين أهل العلم، وعلى فرض عدم الخلاف، فهو قياس فاسد؛ للفرق بينهما، لأن العتق له قوة وسراية، وهو اتلاف للمالية، والاتلاف يقوم مقام القبض[87].

القول الثالث: قياس المسلم فيه في جواز بيعه قبل قبضه على جواز بيع ما ملك بإرث أو وصية قبل القبض[88]. واعتُرض عليه: بأن القياس مع الفارق؛ لأن ما ملك بإرث أو وصية، يكون الملك فيه مستقرًا، بخلاف دين السلم فهو غير مستقر؛ لأن العقد فيه ينفسخ، لانقطاع المسلم فيه عند المحلّ[89].

والراجح في جميع الأقوال هو قول الجمهور بعدم صحة بيع المسلم فيه قبل قبضه، سواء كان بيعه لبائعه أو لغيره، وذلك لما يلي:

1- لقوة أدلتهم، ولأن حديث أبي سعيد الخدري τ لم يتفق على ضعفه، وتخصيصه ببيعه بمؤجل تخصيص دون مخصص وتحكم بلا دليل[90].

2- لضعف المناقشة الموجهة لأدلة القول الأول في جزئية اشتراط أن يكون البيع بقدر القيمة بلا زيادة، سواء كان البيع على المسلم إليه أو على غيره.

3- لضعف المناقشة الموجهة لأدلة القول الأول في جزئية أن بيع المسلم فيه قبل قبضه يؤدي إلى توالي ضمانين في مبيع واحد، قال ابن القيم: "وأما قولكم إن هذا الدين مضمون له، فلو جوزنا بيعه لزم توالي ضمانين فهو دليل باطل من وجهين، أحدهما: أنه لا توالي ضمانين هنا أصلاً، فإن الدين كان مضمونًا له في ذمة المسلم فيه، فإذا باعه إياه لم يصر مضمونًا عليه بحال، لأنه مقبوض في ذمة المسلم إليه، فمن أي وجه يكون مضمونًا على البائع؟ بل لو باعه لكان مضمونًا على المسلم إليه، ومضمونًا عليه للمشتري، وحينئذ فيتوالى ضمانان. الجواب الثاني: أنه لا محذور في توالي الضمانين وليس بوصف مستلزم لمفسدة يحرم العقد لأجلها،

87. المجموع للنووي، (328/9).

88. المصدر والصفحة نفسها.

89. المصدر والصفحة نفسها.

90. بيع المسلم فيه قبل قبضه وسبل الاستفادة منه في التمويل دراسة فقهية، مجلة أم القرى، العدد 8، رجب 1441هـ/مارس 2020م.

وأين الشاهد من أصول الشرع لتأثير هذا الوصف؟ وأيّ حكم علق الشارع فساده على توالي الضمانين. وما كان من الأوصاف هكذا فهو طردي لا تأثير له [91].

البديل الشرعي: لا يعني النهي عن بيع المسلم فيه قبل قبضه أن المشتري لا يستطيع أن يستفيد مما أبرمه ولكنه يستطيع أن يرتب التزاماته مع آخرين في عقود سلم يكون فيها مسلمًا إليه في ضوء عقود يكون فيها رب سلم، شرط أن تبقى تلك العقود مطلقة عن القيد ببعضها، فلا يجوز أن يقبض رأس مال سلم عوضًا عن مسلم فيه يستحقه من فلان وقت كذا، لأنه عندئذ يكون بيعا للمسلم فيه قبل قبضه[92].

وقد جاء في الفتاوى الشرعية: "فلكل تاجر أن يرتب عقوده والتزاماته بترتيب زمني يحسب فيه ما سوف يعطى بناء على ما سوف يأخذ بآجال متقاربة، وهذا أساس في دوران دولاب التجارة، فلذا يحسن هذا التنبيه والإيضاح"[93].

91. تهذيب السنن لابن القيم، (116/5).

92. بيع السلم بين الفقه والفكر الاقتصادي لوليد مصطفى، ص 331.

93. الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية للزرقا، (519/1).

المبحث الثالث: كيفية الاستفادة من المسلم فيه قبل قبضه في التمويل

المطلب الأول: التصرف في المسلم فيه قبل قبضه في السّلم الموازي: وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف السلم الموازي: السلم الموازي هو من المنتجات التي استحدثته المصارف والمؤسّسات المالية للتمويل. وصورته "أن يبيع المصرف إلى شخص ثالث سلعة موصوفة مؤجلة من جنس ومواصفات السلعة الأولى من غير أن يكون هناك ارتباط بين عقدي السلم"[94]. فالمصرف صار في العقد الأول مشتريًّا، وفي العقد الثاني بائعًا، فيجوز للمصرف التوسع في ذلك لأن كلا العقدين منفصل عن الآخر[95].

الفرع الثاني: حُكم التصرّف في المسلم فيه بالسلم الموازي: اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك إلى اتجاهين: اتجاه الأول يمنع ويرى أن ذلك ذريعة للربا. والاتجاه الثاني – وهم الأكثر – يجوّزون، ويحتجون بما رُوي عن الإمام مالك[96] والإمام الشافعي[97].

وقد صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلامية معايير شرعية منها:

– يجوز للمسلم أن يعقد سلمًا موازيًّا مستقلاً مع طرف ثالث لبيع سلعة مطابقة في مواصفاتها للسلعة التي اشتراها بعقد السلم الأول، وفي هذا الحالة يكون المشتري في السلم الأول بائعا في السلم الثاني.

– يجوز للمسلم إليه أن يعقد سلمًا موازيًّا مستقلاً مع طرف ثالث للحصول على سلعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تسليمها في السلم الأول، ليتمكن من الوفاء بالتزامه فيه، وفي هذه الحالة يكون البائع في السلم الأول مشتريًّا في السلم الثاني.

– لا يجوز ربط عقد سلم بعقد آخر؛ بل يجب أن يكون كل واحد منهما مستقلاً عن الآخر في جميع حقوقه والتزاماته[98].

ولما كان السلم الموازي عبارة عن عقدي سلم متوازيين، فيجب استيفاء جميع شروط صحة عقد السلم الأول، وكافة شروط صحة العملية التي تمثل عقد السلم الموازي.

---

94. عقد السلم في الفقه الإسلامي لمحمد علي يوسف، ص 328.
95. بحوث في قضايا اقتصادية معاصرة لمحمد الأشقر وآخرون، (217216/1).
96. الموطأ للإمام مالك، (365/2).
97. الأم للإمام الشافعي، (73/3).
98. المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، ص134.

المطلب الثاني: التصرّف في المسلم فيه بالتّصكيك[99]: وفيه فرعان:

الفرع الأول: حُكم إصدار صكوك السّلم[100]: إن عملية إصدار صكوك تعدّ من المسائل المستجدة في المعاملات المالية المعاصرة، وهي أداة تمويلية مبتكرة ومنافسة للأدوات التقليدية، والشريعة الإسلامية قادرة على الحكم على كل جديد. ولقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي[101] وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية[102] جواز إصدار صكوك لتوجيه ما تجمع من أموال فيها، بغرض استثمارها في طرق مشروعة، وأن إصدار الصكوك على أساس عقود دلت الشريعة على جوازها.

وعقد السلم من العقود الشرعية، فيكون إصدار الصكوك استنادا إلى هذا العقد جائزًا، وأن الأصل في الأشياء الحل[103]، وأن تنمية الأموال وتداولها بين الناس عن طريق إصدار الصكوك وغيرها من الطرق المشروعة من مقاصد الشرع.

وعلى هذا يكون إصدار صكوك السلم بإحدى طريقتين؛ الأولى: أن تصدر الصكوك بنية استخدام حصيلتها في شراء بضاعة سلمًا، ومن ثم يبيعها لحساب حملة الصكوك. والثانية: أن تكون مصدر الصكوك هو البائع في السلم (المسلم إليه)، أي أن يكون المصدر مالكا للبضاعة (يصدرها بائع منتجات السلم)، ويحصل المصدر بذلك على رأس مال السلم، ويحل حملة الصكوك محل مصدرها في ملكية البضاعة المشتراة، ويكون لكل منهم نصيب فيها بنسبة قيمة ما يملكه من صكوك [104].

ولصكوك الاستثمارية ضوابط أساسية بيّنها المجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة سنة 1407هـ/1987م، وهيئة المحاسبة والمراجعة في معيار شرعي رقمه (17) حدّدت فيه المبادئ الأولية لإصدار الصكوك وتداولها، ثم تطورت على المستوى الفقهي حتى صرّح رئيس

---

99. التّصكيك: هو تحويل الموجودات العينة أو المنافع إلى صكوك قابلة للتداول. انظر: دور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية لفتح الرحمن علي محمد صالح، ص 2.
100. الصكوك: هي أوراق مالية استثمارية متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية موجودات قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها، ترتب حقوقًا والتزامات لحاملها بمقدار حصته في تلك الموجودات. المعايير الشرعية، ص238.
101. مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة 19، قرار 178(19/4).
102. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية، المعايير الشرعية، المعيار17، ص240.
103. الموسوعة الكويتية الفقهية، (131/10).
104. الصكوك؛ أحكامها وضوابطها وأشكالها لفهد المرشدي، ص51.

المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة بأن 85% من صكوك المضاربة والمشاركة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ثم في سنة 1430هـ/2009م صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي القرار رقم (178) (19/4) بشأن الصكوك الإسلامية[105].

ولا تختلف الصكوك الاستثمارية عن المنتجات الاستثمارية الأخرى في كون كلّ منها أداة تمويلية، إلا أنه يلاحظ فرق بينها وبين بقية الأدوات المالية، كالأسهم والسندات والوحدات الاستثمارية، وأهم اهذه الفروق فيما يلي:

1- الأسهم: هي صكوك تعطى للمساهم في شركة المساهمة، وتمثل مقدار الحصة التي يشترك بها رأس مال الشركة، وتجتمع الصكوك مع الأسهم في مرونتها وقابلتها للتداول العام في الأسواق المالية، لكن هذه الأسهم غير محددة الأجل، فهي باقية بقاء الشركة بخلاف الصكوك، فهي محددة معينة تقع فيها تصفيتها[106].

2- السندات: هي صكوك تصدرها الدولة أو الشركات، وتمثل قرضا عليها تلتزم الوفاء به لحامله في تواريخ محددة سلفا وبفائدة ثابتة، وعليه فالسندات هي أوراق مالية محرمة، لأنها تمثل قروضا ربوية بنما تمثل الصكوك حصص ملكية شائعة في الأعيان أو الموجودات أو النشاط الاستثماري، وهي تجتمع في هذه الخاصية مع الأسهم والوحدات الاستثمارية. إلا أن عوائد السندات ثابتة في ثمة مصدره وهي محددة، أما عوائد الصكوك في ناشئة عن استثمار حصيلة الصكوك فيما أعدت له، وهي غير مضمونة على مصدرها، وتخضع لطبيعة الاستثمار وتقلبات السوق، ويشترك مالك الصك في الربح، كما أنه يتحمل نصيبه من الخسارة، وتجتمع في هذه الخاصية مع الأسهم والوحدات الاستثمارية[107].

3- الوحدة الاستثمارية: هي حصة مشاعة في أصول صندوق استثماري، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات في حدود ما يملكون من وحدات الصندوق، وتنفرد عن الصكوك والأسهم بمبدأ الاسترداد دون تداول العام، وبعدم توزيع عائد دوري في الغالب، حيث أن العائد يضم إلى رأس المال لتقدير التقويم الدوري للوحدات تسير للدخول والخروج، وهذا الإجراء في

105. مجمع الفقه الإسلامي في دورته العشرين بالجزائر، عام 2012م، القرار رقم 188،(20/3)، الضوابط العامة لإصدار الصكوك الإسلامية.

106. سوق الأوراق المالية لخورشيد إقبال، ص91.

107. محاسبة البنوك التجارية لعبد الحميد قنديل، ص527.

الغالب يكون في الصناديق الاستثمارية المفتوحة غير المؤجلة بوقت معين، وأما الصناديق المغفلة فالغالب أن مدير الصندوق لا يقوم بتقسيم رأس مال الصندوق إلى وحدات، وإنما يعتبر كل مشترك رب مال يجري تنضيض اشتراكه عند نهاية مدة الصندوق[108].

كما تعدّ الصكوك الإسلامية من أبرز منتجات الصناعية المالية الإسلامية، وأنها قادرة على توفير الموارد التمويلية اللازمة للاستثمارات، فضلاً عن المواءمة بين المعضلات الثلاث: الربحية والسيولة والأمان من المخاطر[109]. وهي أداة واعدة لصلاحيتها للتطبيق في عديد من المجالات؛ ومن ذلك أنها تعدّ أكثر جاذبية الاستثمار المباشر لكونها أداة استثمارية ذات مخاطر منخفضة عادة، وهي قابلة للتداول في أسواق المال مما يسهل على المستثمر حركة الدخول أو الخروج من المشروع الاستثماري. وكذلك فهي فرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في المشروعات الضخمة، وتستوعب فوائض الأموال، وأن المستثمر له ما اكتتب فيها من الأموال[110].

والصكوك تلبي ما تحتاج الدول من تمويل مشاريع البنية التحتية والشركات من السيولة إلى أجل محدود، وذلك إذ لا تريد الشركات زيادة رأس مالها عبر طرح أسهم جديدة حتى لا يؤثر على المساهمين نتيجة زيادة العرض[111].

وتظهر أهمية الصكوك في أنها تزيد أرباح المؤسسات المالية والشركات في إصدارها لأنها لا تحتاج إلى تكلفة في تمويلها وإدارتها، وأيضًا فهي تساهم في تكامل النظام الإسلامي ودعم أسواقه المالية عبر تداولها العالمي بحكم ترابك المصالح. ولأنها الطرف المكمل للأسهم. ومما يزيد في أهميتها أنها تقوم بتوزيع مخاطر المحافظ الاستثمارية كالسندات إلا أن السندات مشتملة على ربا، ومن هنا تمثل الصكوك أحسن بديل للسندات الربوية.

---

108. الصكوك الإسلامية تجاوزًا وتصحيحًا لعبد الله المنيع، بحث مقدم الى المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، 1431هـ.

109. الضوابط الشرعية لصكوك المضاربة لأحمد محمد كليب، ص13. سوق الأوراق المالية لخورشيد اقبال، ص325.

110. صكوك التمويل والاستثمار لعصام حنفي، ص100.

111. المرجع والصفحة نفسها.

وعلى هذا فإن إصدار صكوك السّلم جائز، ولا فرق في ذلك كون المصدر المسلم إليه أو كون المصدر وكيل لشراء المسلم فيه، ورأس المال هو الثمن المدفوع من المشترين، والصك هو وثيقة عقد السلم. وليس معنى ذلك جواز إصدار كل صكوك بمجرد أنه صك، بل لابد أن يكون عقد السّلم الموثّق بالصكّ عقدًا حقيقيًّا لا صوريًّا، متضمنًا شروط صحة السلم المذكورة سابقًا.

الفرع الثاني: تداول صكوك السّلم: إن تداول صك السلم يعني بيعه لغير مصدره بثمن معين حتى يحل المشتري للصك محل البائع في استيفاء بضاعة السلم، فهو بيع لدين السلم قبل قبضه من غير المدين به، وقد تقدم حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه، وبقي ذكر الخصائص العامة للصكوك الإسلامية حتى يكون تداولها موافقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي:

1- أن تمثل الصكوك حصصًا ملكية شائعة في الموجودات، لها عائد، ولا تمثل دينا في ذمة مصدرها، فإن ملكية حامل الصك تتعلق بحصة في الموجودات، وعليه يتحمل حامل الصك الأعباء والتبعات المترتبة على ملكية الموجودات المتمثلة في الصك.

2- أن يعطي الصك حامله حصة من الربح معلومة وقت التعاقد، ذلك أن العلم بمحل التعاقد شرط عند التعاقد، لا بعده[112].

3- أن يتحمل حامل الصك مخاطر الاستثمار كاملة، وهو مبني على مبدأ الغنم بالغرم، فكل حامل صك يتحمل بحصته في أية خسارة يتعرض لها المشروع بسبب لا يد للمضارب فيه.

4- أن تستثمر حصيلة الاكتتاب في أنشطة مباحات، وإلا يعد الصك إسلاميًّا، ولا يجوز إصداره ولا تداوله، ولا يحل العائد منه.

5- تصدر الصكوك الإسلامية على أساس عقود شرعية بضوابط تنظم إصدارها، ويسمى الصك بالصيغة التي يصدر بها، وتختلف أحكام الصك تبعا لاختلاف العقد أو الصيغ الاستثمارية التي صدر الصك على أساسها[113].

---

112. الصكوك أحكامها وضوابطها وأشكالها لفهد المرشدي، ص41.ا لمعيار الشرعي رقم17، المعايير الشرعية، ص243.

113. المجمع الفقهي الدولي، صكوك الاستثمار الإسلامي، الدورة التاسعة عشر، الشارقة.

6- انتفاء ضمان المصدر الخسارة لحامل الصك، إذ يحصل حامل الصك عندئذ على ربح لما يكون ضامنا له، وقد نهى النبي ρ عن ربح ما لم يضمن[114].

وأخيرًا؛ فإنه يمكن القول أن تداول صكوك السلم غير جائز وذلك أن القول بالجواز قد يتخذ ذريعة لتصكيك الديون وتداولها، وهذا ما اعتمدته هيئة المحاسبة[115]، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (1/7/63) في دورته السابعة في منع بيع المسلم فيه قبل قبضه[116].

114. سنن ابن ماجه، حديث رقم 2188، (209/2)

115. المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 17، ص244.

116. مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم (178)، (199/4)، الفقرة الرابعة، عام 2009م.

الخاتمة:

وبعد أن وقفنا على حُكم بيع المسلّم فيه قبل قبضه وكيفية ملائمته في التمويل الإسلامي، نسوق فيما يلي جُملة من النتائج التي أمكن الوقوف عليها، وهي كالتالي:

1– إن السلم مشروع وثابت في الكتاب والسُّنة والإجماع والقياس.

2– إن السلم من مظاهر يسر الشريعة الإسلامية، حيث شُرع لدفع حاجة الناس مع خلاف الأصل.

3– للسلم مزايا شرعية واقتصادية واجتماعية، وعلى المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية اعتماده كصيغة استثمارية عالية الكفاءة.

4– لا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض عند جمهور الفقهاء، والعلة أن المشترى ما تمكن من قبضه فهو من ضمانه، وله أن يتصرف فيه، وهنا أن المسلم إليه "المشتري" لم يتمكن من قبض المسلم فيه، وعلى لا يجوز له بيع المسلم فيه قبل قبضه.

5– يُعدّ السّلم الموازي أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة سواء كان تمويلاً قصير الأجل أو متوسط أو طويل، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، واستجابتها أيضًا لتمويل نفقات التشغيل وغيرها.

قائمة المصادر والمراجع:

– القرآن الكريم.

– إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405 هـ/1985م.

– الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود الموصلي البلدحي (ت683هـ)، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1356هـ/1937م.

– الإشراف على نكت مسائل الخلاف: عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي (ت422هـ)، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط1، 1420هـ/1999م.

– الأم: محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ)، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ/1990م.

– الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي (ت885هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2، (د.ت).

– البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم المصري المعروف بابن نجيم (ت970هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط2، (د.ت).

– البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت794هـ)، دار الكتبي، ط1، 1414هـ/1994م.

– بحوث في قضايا اقتصادية معاصرة: محمد الأشقر وآخرون، دار النفائس، عمّان، (د.ط)، 1418هـ/1998م.

– بداية المجتهد و نهاية المقتصد: محمد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ت595هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ط4، 1395هـ/1975م.

– بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت587هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1406هـ/1986م.

– البهجة في شرح التحفة: علي بن عبد السلام التُّسُولي (ت1258هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ/1998م.

– بيع السلم بين الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي: وليد مصطفى شاوش، دار الفتح، ط1، الشارقة، 1435هـ/2014م.

– **بيع المسلم فيه قبل قبضه وسُبل الاستفادة منه في التمويل؛ دراسة فقهية:** مجلة أم القرى، العدد 8، رجب 1441هـ/مارس 2020م.
– **تقرير القواعد وتحرير الفوائد:** عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب (ت795هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، القاهرة، ط2، 1419هـ/1999م.
– **تهذيب سنن أبي داوود:** محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف ابن القيم الجوزية (ت751هـ) تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، مؤسسة قرطبة، ط2، 1388هـ/1967م.
– **الجامع الصحيح:** مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ)، دار الجيل، بيروت، (د.ط)، (د.ت).
– **الجامع المسند الصحيح المختصر:** محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، دمشق، ط1، 1422هـ.
– **الجامع لأحكام القرآن:** محمد بن أحمد القرطبي (ت671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1384هـ/1964م.
– **حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:** علي الصعيدي العدوي المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1412هـ.
– **دور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية،** ورقة عمل مقدمة لمنتدى الصيرفة الإسلامية، بيروت، إعداد وتقديم: فتح الرحمن علي محمد صالح، الخرطوم، يوليو 2008م.
– **رد المحتار على الدر المختار:** محمد أمين بن عمر الدمشقي المعروف بابن عابدين (ت1252هـ)، دار الفكر، بيروت، ط1، 1412هـ/1992م.
– **روضة الطالبين وعمدة المفتين:** يحي بن شرف النووي (ت676هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت– دمشق– عمان.
– **الذخيرة** : أحمد بن إدريس القرافي (تت684هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1994م.

– **الروض المربع بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع:** منصور بن يونس البهوتي (ت1051هـ)، تحقيق: خالد بن علي المشيقح، دار الركائز للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1438هـ.

– **سنن ابن ماجه:** محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني (ت273هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة العالمية، دمشق، ط1، 1430هـ/2009م.

– **سنن أبي داود:** أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، دمشق، ط1، 1430هـ/2009م.

– **السُّنن الكبرى:** أحمد بن الحسين البيهقي (ت485هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414هـ.

– **السُّنن الكبرى:** أحمد بن شعيب النسائي (ت303هـ)، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1421 هـ/2001م.

– **سوق الأوراق المالية:** خورشيد أشرف إقبال، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1427هـ/2006م.

– **شرح مختصر الطحاوي:** أحمد بن علي الجصاص (ت370 هـ) تحقيق: عصمت الله عنايت الله محمد، دار البشائر الإسلامية، مكة، ط1، 1431هـ/2010م.

– **الشرح الكبير على متن المقنع:** عبد الرحمن بن محمد المقدسي، (ت682هـ)، دار الكتاب العربي، القاهرة، (د.ط)، (د.ت).

– **صكوك التمويل والاستثمار:** عصام حنفي، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، (د.ت).

– **الصكوك أحكامها وضوابطها واشكالاتها:** فهد باوي المرشدي، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط1، 1435هـ/2014م.

– **الصكوك الإسلامية تجاوزًا وتصحيحًا:** عبد الله بن منيع: بحث مقدم إلى ندوة "الصكوك الإسلامية عرض وتقويم" التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية 10-11 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق 24-25 مايو 2010م.

– **الضوابط الشرعية لصكوك المضاربة**: أحمد محمد كليب، دار النفائس، بيروت، ط1، 1436هـ/2015م.

– **طرح التثريب في شرح التقريب**: عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806هـ)، الطبعة المصرية القديمة، وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ودار الفكر العربي).

– **عقد البيع**: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط 2 ، 1433هـ/2012 م.

– **العناية شرح الهداية**: محمد بن محمد البابرتي (ت786هـ)، مطبعة بولاق، القاهرة، ط1، 1317هـ.

– **الفتاوى الكبرى لابن تيمية**: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت728هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1408هـ/1987م.

– **فتح الباري بشرح صحيح البخاري**: أحمد بن علي العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ.

– **فتح القدير**: محمد بن علي الشوكاني (ت1250هـ)، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، ط1، 1414هـ.

– **الكافي في فقه الإمام أحمد**: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت620هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1414 هـ/1994م.

– **كشاف القناع عن متن الاقناع**: منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: وزارة العدل، الرياض، ط1، 1421هـ/2000م.

– **لسان العرب**: محمد بن مكرم الإفريقي المعروف بابن منظور (ت711هـ)، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ.

– **المجتبى من المجتنى**: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت597هـ)، تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط1، 1419 هـ/1999م.

– **مجمع الفقه الإسلامي**، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، (د.ط)، (د.ت).

– **المجموع شرح المهذب**: يحي بن شرف النووي (ت676هـ)، دار الفكر، بيروت، (د.ط)، (د.ت).

– **محاسبة البنوك**: عبد الحميد قنديل، دار الطباعة الحديثة، ط1، 1966م.

– **المحلّى**: علي بن أحمد ابن حزم الظاهري (ت456هـ)، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت ، ط1 ، (د.ت).

– **مختصر اختلاف العلماء**: أحمد بن محمد الطحاوي (ت321هـ)، تحقيق: عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط2، 1417هـ.

– **المستدرك على الصحيحين**: محمد بن محمد الحاكم (ت405هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ/1990م.

– **المستصفى**: محمد بن محمد الغزالي (ت505هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1413هـ/1993م.

– **مسند الإمام أحمد**: تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1420هـ/1999م.

– **المصنف**: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، ط3، 1403هـ.

– **معالم السُّنن**: أحمد بن محمد الخطابي (ت288هـ)، المطبعة العلمية، حلب، ط1، 1351هـ/1932 م.

– **المعاملات المالية أصالة ومعاصرة**: دُبْيَان بن محمد الدُّبْيَان، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط2، 1432هـ.

– **المعايير الشرعية**: النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها في صفر 1439هـ/نوفمبر2017م، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية، البحرين.

– **المعونة على مذهب عالم المدينة**: عبد الوهاب بن علي البغدادي (ت1031هـ)، تحقيق: حميش عبد الحق، دار الفكر، بيروت، 1419هـ/1999م.

– **مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج**: محمد بن أحمد الشربيني (ت977هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، 1415هـ/1994م.

– **المغني**: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت620هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، الرياض، ط3، (د.ت).

– **المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني:** عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (ت620هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة، ط1، 1421هـ/2000م.

– **منح الجليل شرح مختصر خليل:** محمد بن أحمد المالكي المعروف بابن عليش (ت1299هـ)، دار الفكر، بيروت، (د.ط)، (د.ت).

– **المهذب في فقه الإمام الشافعي:** إبراهيم بن علي الشيرازي (ت476هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، (د.ط)، (د.ت).

– **مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:** محمد بن محمد الرُّعيني المعروف بالحطاب (ت954هـ)، دار الفكر، بيروت، ط2، 1412هـ/1992م.

– **مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل:** محمد بن محمد الرُّعيني المعروف بالحطاب (ت954هـ)، تحقيق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، طبعة خاصة 1423هـ/2003م.

– **الموسوعة الفقهية الكويتية،** وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، مكتبة الآء، ط2، 1409هـ.

– **الموطأ:** مالك بن أنس الأصبحي (ت179هـ)، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، ط1، 1425هـ/2004م.

– **ميزان الاعتدال في نقد الرجال:** محمد بن أحمد الذهبي (ت748هـ)، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1382 هـ/1963م.

– **نصب الراية لأحاديث الهداية:** عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت762هـ)، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان، بيروت، ط1، 1418هـ/1997م.

– **نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:** محمد بن أحمد الرملي (ت1004هـ)، دار الفكر، بيروت، (د.ط)، 1404هـ/1984م.

– **النهاية في غريب الحديث والأثر:** المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير (ت606هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ/1979م.